

## VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

nám. Hrdinů 1300

140 65 Praha 4

ID datové schránky: uzcaety

Datovou schránkou

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PODATEL       | Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962                                                                 |
| ADRESA        | Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6                                                           |
| ID DS         | r8u3nhx                                                                                                |
| DOTČENÉ SPISY | VSZ v Praze 1 VZN 1678/2026; MSZ v Praze 3 KZN 197/2026; MSZ v Brně 3 ZN 140/2026; NSZ 6 NZN 1737/2026 |

V Ospělově dne 27. července 2026

### NOVÝ PODNĚT K OPĚTOVNÉMU VÝKONU DOHLEDU

**z důvodu nové rozhodující skutečnosti**

ve věci sp. zn. 1 VZN 1678/2026

**Nová rozhodující skutečnost: MSZ v Brně odmítlo svou věcnou příslušnost a vrátilo MSZ v Praze nejen postoupenou část podání, ale i všechna tři doplnění. Tato listina zásadně mění skutkový základ dohledu ukončeného VSZ dne 23. 7. 2026 a vyžaduje nové posouzení jeho praktické účinnosti.**

#### I. Předmět a procesní samostatnost podání

Vyrozuměním datovaným 23. července 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70, Vrchní státní zastupitelství v Praze (dále jen „VSZ“) uzavřelo dohled nad postupem Městského státního zastupitelství v Praze (dále jen „MSZ v Praze“) ve věci sp. zn. 3 KZN 197/2026 a **podnět vyhodnotilo jako nedůvodný.**

Podatel nežádá pouhé opakování týchž námitek ani další přezkum na nezměněném skutkovém základě. Předkládá listinu, která v době vyhotovení závěru VSZ nebyla v této podepsané podobě k dispozici: vyrozumění MSZ v Brně ze dne 21. července 2026. Z vyrozumění VSZ není patrné, že by VSZ znalo jeho obsah nebo skutečnost, že brněnská větev byla vrácena do Prahy.

Jde proto o nový podnět založený na nové rozhodující skutečnosti. Podle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb. a čl. 11 odst. 5 pokynu obecné povahy NSZ č. 1/2017 se obsahově neshodný podnět s novými skutečnostmi neodkládá, ale vede k výkonu dohledu. **Podatel žádá právě tento zákonný postup.**

#### II. Co VSZ samo zjistilo a co nová listina mění

*„K přezkoumání postupu MSZ v Praze byl kromě Vašich výše odkazovaných podání předložen spisový materiál vedený pod sp. zn. 3 KZN 197/2026, k jehož obsahu je ale třeba vyzdvihnout, že neobsahuje Vámi odkazované sdělení NSZ ze dne 13. 5. 2026 pod č. j. NZN 1737/2026-32, ani Vaše podání ze dne 25. 4. 2026, 8. 5. 2026, 12. 5. 2026, kromě podání ze dne 27. 5. 2026.“*

**Vyrozumění VSZ ze dne 23. 7. 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70, str. 5**

VSZ tedy již při původním dohledu **vědělo**, že spis MSZ v Praze neobsahoval předávací sdělení NSZ ani tři rozhodující podání. **Přesto uzavřelo**, že rozdělení provedené MSZ v Praze bylo akceptovatelné, přičemž závěr výslovně omezilo **na vymezené části podání ze dne 27. května 2026.**

Nyní je navíc doloženo, že jedna z podstatných částí tohoto rozdělení nevedla k převzetí a věcnému vyřízení u označeného orgánu. MSZ v Brně ji pod sp. zn. 3 ZN 140/2026 vrátilo MSZ v Praze k jeho sp. zn. 3 KZN 197/2026 „z důvodu věcné příslušnosti k jejímu vyřízení“, a to „včetně všech (3) v mezidobí podatelem doručených důkazních příloh a doplnění“.

**Vznikl tak přímý negativní spor o příslušnost:** MSZ v Praze označilo za příslušné MSZ v Brně, zatímco MSZ v Brně označilo za příslušné MSZ v Praze. Nová listina sama ještě nerozhoduje, který právní názor je správný; prokazuje však, že původní dohled nepostavil najisto, kdo vrácenou část a její tři doplnění skutečně věcně vyřídí.

### III. Dopad nové skutečnosti na závěr dohledu

**1. Praktický výsledek rozdělení se ukázal jako neúčinný.** Účelem dohledu není pouze potvrdit formální možnost podání rozdělit, ale ověřit, zda byly všechny části zákonně, rychle a účinně nasměrovány k orgánu, který je převezme k věcnému posouzení. U brněnské části se tak nestalo.

**2. Význam chybějících listin se dále zesílil.** Bez podání ze dnů 20. dubna, 25. dubna, 8. května a 12. května 2026 a bez předávacího sdělení NSZ nebylo možné spolehlivě ověřit, zda brněnská část a tři následná doplnění zachovaly **úplné skutkové, důkazní a časové souvislosti od roku 2010 dosud.**

**3. Nejde o administrativní vrácení, ale o kompetenční konflikt.** Jestliže obě městská státní zastupitelství trvají na nepřislušnosti, nelze věc znovu přeposílat. Musí být předložena k rozhodnutí podle § 12a odst. 1 zákona o státním zastupitelství.

**4. Dosavadní výrok VSZ proto nemůže zůstat bez doplnění.** Nová listina neprokazuje automaticky nezákonnost každé části původního rozdělení, ale vyvrací předpoklad, že stačilo potvrdit jeho formální správnost bez ověření skutečného převzetí, úplnosti a výsledku jednotlivých větví.

### IV. Právní rámec a rozsah požadovaného dohledu

Podle § 12d odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb. je VSZ oprávněno vykonávat dohled nad postupem MSZ v Praze a dávat mu písemné pokyny. Podle § 1 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 23/1994 Sb. může přezkoumat vyřízenou věc a vyžádat všechny písemnosti, které byly podkladem jejího vyřízení.

Čl. 10 odst. 5 až 8 POP NSZ č. 1/2017 stanoví, že dohledový orgán není vázán jen obsahem podnětu, volí způsob dohledu podle povahy věci a ve spisu musí být zřejmá vlastní zjištění, právní závěry a případná opatření. Čl. 11 odst. 5 výslovně předpokládá nový výkon dohledu, jsou-li v dalším podnětu uvedeny nové skutečnosti. Nové vrácení celé brněnské části včetně tří doplnění tento práh zjevně naplňuje.

VSZ nemusí samo rozhodovat spor mezi pražskou a brněnskou větví. Má však v rámci své působnosti zajistit, aby MSZ v Praze buď vrácenou věc převzalo a věcně vyřídilo, anebo - trvá-li na své nepřislušnosti - bez dalšího vrácení zajistilo předložení úplného sporu společnému vyššímu článku.

### V. Naléhavost

Rozhodující původní podání bylo učiněno NSZ dne 20. dubna a 25. dubna. Uplynuly tedy tři měsíce, aniž je určeno, který orgán věcně vyřídí vrácenou část, všechna tři doplnění a jejich vazbu na policejní a forenzní větev. Současně probíhá pěstební rok 2026; dne 12. července 2026 podatel preventivně požádal soud a Policii ČR o využití mírnějších prostředků před případným zásahem na výzkumnické farmě Edukativní konopné kliniky v Ospělově.

Další kolo předávání by za této situace nebylo neutrálním administrativním krokem. Navazovalo by na podatelem dokládáný patnáctiletý vzorec, v němž jsou stejné metodické, forenzní a právní námitky evidovány u více orgánů, avšak bez jediného přezkoumatelného určení, kdo odpovídá za jejich úplné věcné posouzení.

## VI. Požadovaná opatření

Podatel žádá, aby VSZ tento podnět zařadilo do spisu sp. zn. 1 VZN 1678/2026 a na základě nové skutečnosti:

1. vyhodnotilo podání jako obsahově nový podnět ve smyslu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb. a čl. 11 odst. 5 POP NSZ č. 1/2017, nikoli jako obsahově shodné opakování;
2. opětovně vykonalo dohled nad postupem MSZ v Praze v rozsahu nezbytném k posouzení vrácení brněnské části a všech tří doplnění;
3. vyžádalo úplný spis MSZ v Praze sp. zn. 3 KZN 197/2026, včetně chybějícího sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-32, podání ze dnů 20 dubna, 25. dubna, 8. května a 12. května 2026, předávacích záznamů a úplného souboru vráceného MSZ v Brně;
4. přesně identifikovalo všechna tři vrácená doplnění a ověřilo, zda byla přijata MSZ v Praze, pod jakou spisovou značkou jsou vedena a zda žádná část ani příloha nezůstala mezi oběma úřady bez procesního určení;
5. přezkoumalo, zda po nové skutečnosti obстоjí závěr vyrozumění ze dne 23. července 2026 o správnosti a účinnosti rozdělení, a výsledek výslovně doplnilo;
6. uložilo MSZ v Praze písemný pokyn, aby buď převzalo odpovědnost za věcné vyřízení vrácené části, nebo - trvá-li na své nepříslušnosti - bez dalšího vrácení zajistilo předložení úplného sporu k rozhodnutí podle § 12a odst. 1;
7. postavilo najisto spisovou značku, odpovědný útvar a stav policejní a NCOZ větve předané úseku kriminality speciálních subjektů MSZ v Praze a ověřilo její vazbu na vrácenou brněnskou část;
8. bezodkladně, nejpozději do 31. července 2026, potvrdilo přijetí nové skutečnosti, zařazení do spisu a přijaté předběžné opatření bránící dalšímu automatickému přeposílání; o výsledku nového dohledu podatele vyrozumělo konkrétně a přezkoumatelně.

## VII. Závěr

Vyrozumění MSZ v Brně mění procesní obraz, z něhož VSZ vycházelo dne 23. července 2026. Potvrzuje, že větev označená MSZ v Praze za samostatnou a řádně postoupenou nebyla v Brně převzata k věcnému vyřízení, ale byla vrácena do Prahy spolu se třemi dalšími podáními. Bez nového dohledu nelze udržet závěr, že rozdělení bylo účinné a že žádná část nezůstala v kompetenčním kruhu.

Podatel nežádá VSZ, aby předjímalo trestněprávní závěry ani aby rozhodovalo za NSZ. Žádá minimum, které má účinný dohled zajistit: úplný spis, jasnou odpovědnost, jedinou zákonnou cestu k rozhodnutí příslušnosti a konec přeposílání věci do ztracena.

S úctou

**Mgr. Dušan Dvořák**

**Právní podklady:** [zákon č. 283/1993 Sb.](#) | [vyhláška č. 23/1994 Sb.](#) | [POP NSZ č. 1/2017](#)

## Přílohy

**Příloha 1:** Vyrozumění MSZ v Brně ze dne 21. července 2026, č. j. 3 ZN 140/2026-3 (elektronicky podepsáno dne 27. července 2026).

**Příloha 2:** Vyrozumění MSZ v Praze ze dne 11. června 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12.

**Příloha 3:** Doplnění podání a výzva MSZ v Praze k bezodkladnému věcnému postupu ze dne 27. července 2026.

**Příloha 4:** Žádost KSZ v Brně o přezkoumání vyřízení MSZ v Brně ze dne 27. července 2026.